

1500007-66.2022.8.26.0059

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Comarca: Bananal

Foro: Foro de Bananal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... HENRIQUE DE JESUS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 129, caput, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal porque, no dia 13 de outubro de 2021, às 20h, na Rua Prefeito Washington Luís, nº. 824, zona rural, nesta cidade e Comarca de Bananal/SP, ofendeu a integridade corporal da vítima Jeison Paulino Silva, causando-lhe as lesões ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bananal

Foro de Bananal

Juizado Especial Cível e Criminal

Pça. Rubião Junior, 305, Bananal - SP - cep 12850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500007-66.2022.8.26.0059 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500007-66.2022.8.26.0059

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DE JESUS FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Vistos.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 129, caput, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal porque, no dia 13 de outubro de 2021, às 20h, na Rua Prefeito Washington Luís, nº. 824, zona rural, nesta cidade e Comarca de Bananal/SP, ofendeu a integridade corporal da vítima Jeison Paulino Silva, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito às fls. 16/17. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local acima mencionadas, Pedro Henrique de Jesus Ferreira, ameaçou, por palavra, a vítima Jeison Paulino Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.

Relatório dispensado na forma do artigo 81, §3º da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é improcedente.

Foram ouvidas em juízo a vítima e as testemunhas arroladas, bem como o acusado.

Por oportuno, importante consignar que em observância à determinação constitucional da razoável duração do processo, bem como do disposto na resolução 105/2010 do CNJ, desnecessária a transcrição dos depoimentos. No mesmo sentido, o STJ: "(...) 5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra - cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o escopo somente de reduzir o tempo de realização do ato,

em razão da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. Ao contrário, fortalece a sua segurança. 6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, que, "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". 7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O fato de não terem sido degravados e transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. 8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada efetivamente a degravação. 9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação jurisdicional, devendo se harmonizar com este horizonte todos aqueles que nele atuam. (...)" HC 177195 / SP. Também: (...) 1. A mens legis do artigo 405 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/08, consiste em impor como regra o registro dos depoimentos por meios ou recursos de gravação, dentre os quais se declina o audiovisual, afastando-se a necessidade de sua transcrição. RHC 47283/RS.

Após a instrução processual penal em juízo os fatos não ficaram comprovados. Dessa maneira, a absolvição do acusado é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

O réu foi denunciado pelo cometimento de lesão corporal e ameaça. Ocorre que os depoimentos prestados em juízo não demonstraram, com a segurança necessária, os ilícitos descritos na denúncia.

Outrossim, a prova oral demonstrou que Jeison estava exaltado por ingestão de bebida alcoólica e foi para cima de Pedro. Ainda, restou demonstrado que Pedro não é pessoa agressiva e, além de suportar diversas provocações por parte da suposta vítima, a própria genitora da vítima teria pedido ao acusado que ignorasse as investidas do filho Jeison.

Por fim, restou esclarecido que, não obstante a vítima estivesse em acentuado grau de embriaguez, foi ela quem deu causa às agressões, bem como foi ela quem iniciou a briga, tendo o acusado revidado, assim nada há nos autos, nada que indique a presença de excesso doloso ou culposos na legítima defesa.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática de lesão corporal e ameaça ao ora acusado e, no caso em voga, diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve ser aplicado o princípio milenar de direito penal "in dubio pro reo".

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do in dubio pro reo, nesse sentido: EMENTA – APELAÇÃO CRIME – FURTO TENTADO – ART. 155 , CAPUT, C/C ART. 14 , II AMBOS DO CP – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO DO RÉU – PROVAS EXISTENTES QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE EXTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL – OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 386 , VII , DO CPP – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENÇÃO – PRECEDENTES STJ – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA NOMEADA – RECURSO DESPROVIDO. Prevalendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a participação do acusado no evento criminoso, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, razoável e prudente a absolvição do réu, com a manutenção da sentença. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0018526-64.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 08.02.2022) TJ-PR - APL 00185266420158160035) (grifo nosso)

Cite-se: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e "meros" indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por

não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator:- Pires Neto, RJDTCRIM 11/118).

Consoante lição de Mittermayer: a prova é a soma dos motivos produtores da certeza. Por consequência, a sentença condenatória há de repousar, forçosamente, na certeza dos fatos probantes, produzida na consciência do julgador através de exame minucioso do conjunto probatório. Ausente do juiz o elemento subjetivo da convicção real, que deflui da solidez e segurança das provas, deixará de existir o "ratio connandi". A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 Jaú 15ª Câmara Relator: Carlos Biasotti 5.12.2002 V.U. - Voto nº 4.246).

Deveras, a prova oral colhida em juízo não permitiu a conclusão de que o réu efetivamente praticou o crime imputado a ele na denuncia. Não se pode afirmar, diante dos depoimentos colhidos, e ainda que somados aos documentos constantes dos autos, que o crime existiu.

Desse modo, encerrada a instrução, percebe-se que inexistem elementos probatórios que permitam que seja prolatado um decreto condenatório. Como é sabido, a acusação tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, vale dizer, da causa de pedir condenatória. Entretanto, não logrou tal demonstração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO Pedro Henrique de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, da acusação que ora lhe é imputada (artigo 129, caput, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição e da natureza da causa (artigo 4º, § 9.º, alínea "a", a contrario sensu, da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Com as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao IIRGD.

Arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Bananal, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA